

规范调整各项婚姻家庭民事法律关系的必然要求，更是婚姻家庭道德规范的核心要义。为体现法律对赡养老人、扶残济困等传统美德的肯定和鼓励，应当对被继承人晚年生活给予关心照顾，对使被继承人愉快度过晚年的人给予积极的正向评价。

一、法定继承人的范围及继承顺序

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百二十七条规定了法定继承人的范围及继承顺序。法定继承人的范围主要是基于血亲、婚姻关系而确定，具有法定性和强制性，不得由当事人变更，包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母以及对公婆尽了主要赡养义务的丧偶儿媳和对岳父母尽了主要赡养义务的丧偶女婿。依据继承人与被继承人之间的血缘、姻亲关系的亲疏远近以及共同生活的密切程度，《民法典》继承编将法定继承人划分为两种继承顺序：第一顺序为配偶、子女和父母；第二顺序为兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。在第一顺序继承人中，如果子女先于被继承人死亡的，则适用代位继承制度，即子女的子女可以代位继承，此时视为第一顺序的继承人继承。对公婆尽了主要赡养义务的丧偶儿媳和对岳父母尽了主要赡养义务的丧偶女婿，也列为第一顺序的继承人。法定继承规定的继承顺序具有优先性和排他性，两类不同顺序的继承人不能同时继承，仅在前一顺序的继承人不存在时，后一顺序的继承人才能继承遗产。

具体到本案中，因杨甲系被继承人的唯一第一顺序法定继承人，脱离本案的具体案情，依据法律规定，被继承人的遗产只能由杨甲一人全部继承取得。

二、法定继承背景下遗产分配比例的有关问题

《民法典》第一千一百三十条规定了同一顺序继承人继承遗产的份额分配问题，其中继承人对被继承人在生活方面承担了主要的照顾义务或者在经济上给予了主要帮助，即尽了主要扶养义务的，分配遗产时可以多分，另外为了保

障被继承人老有所依,继承人具有扶养被继承人的能力和经济条件,且被继承人处于需要被扶养的情形,继承人却不尽扶养义务的情况,在分配遗产时“应当”不分或者少分。

此外实践中存在并不是基于身份关系,而是出于社会道义自愿对被继承人提供帮助与照料的自然人(如对被继承人生前给予照料的邻居),这种扶养不是法律上必须履行的义务,而是出于道德心,自觉自愿提供的帮助,这一规定充分体现了法律对赡养老人、扶残济困等传统美德的肯定和鼓励,在没有遗嘱或遗赠情况下,此类主体不能继承任何遗产,可能会出现不公平的局面。为此,《民法典》第一千一百三十一条明确了继承人以外的对被继承人扶养较多的人,可以分给适当的遗产。

本案中,杨甲与杨乙分属不同顺序的法定继承人,杨甲有扶养能力,却没有尽相应扶养义务,依法应当不分或者少分遗产,而杨乙是否应分得遗产及分得多少存在法律适用的窘境。

三、公序良俗原则在遗产继承分割中的运用

公序良俗原则是民法的基本准则,公民权利的行使与义务的履行均应遵循公序良俗原则,民事主体从事的行为及得到的最终结果应当符合社会成员的普遍道德观念,具体到婚姻家庭领域,家庭成员间应敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

本案中,杨甲作为杨丙第一顺序法定继承人,有扶养能力和扶养条件,未尽扶养义务,依据法律规定,在分配遗产时,应当不分或者少分。杨乙对杨丙虽然没有法定扶养义务,但长期照顾杨丙的生活,负担大量的费用,给予杨丙较多的物质扶助、经济支持以及精神抚慰,实际承担了全部的扶养义务,若未能分得遗产不符合社会大众的传统道德观念,结合具体的案件情况,因杨甲为第一顺序的继承人,第二顺序的杨乙不继承,此时应对《民法典》第一千一百三十一条进行扩大解释,可以将杨乙的身份理解为“继承人以外的人”,进而由杨乙分得遗产,既符合了公序良俗,同时又鼓励了亲人之间的相互扶持。

编写人:北京市西城区人民法院 王奇

继承人在继承开始前对“遗产”进行 分割达成的协议的效力

—— 曹某诉吴某法定继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终5148号民事判决书

2. 案由：法定继承纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 曹某

被告(被上诉人): 吴某

【基本案情】

1993年,曹某1因旧房被拆除,获得一套安置房,坐落于某小区××室,房屋所有权登记在曹某1个人名下。曹某1是再婚,与吴某1结婚时已有一女曹某,婚后曹某1又生育一子吴某,曹某与吴某由曹某1和吴某1共同抚养。

2009年7月9日,曹某1的配偶吴某1死亡。2009年10月7日,曹某与吴某签订《家庭财产分配协议》,约定父亲存款平均分成三份,由曹某、吴某、曹某1各得一份,曹某1可得的一份又分成均等的两份赠与孙女和外孙女;曹某1名下的房产即坐落于某小区××室的房屋归吴某所有;邮票、玉石、古钱币等归吴某所有。协议签订后,吴某1的存款按照协议约定进行分配,吴某为曹某1找到一处房屋居住,曹某1从某小区××室的房屋搬出,吴某安排其配偶入住空房。

2023年2月18日，曹某1去世。经过清点，曹某1死后留有存款、养老金共计590561.38元，由吴某保管；丧葬抚恤金57020元已由曹某和吴某各半分割。吴某支出曹某1的丧葬费用32555元，吴某支付曹某1生前住院医疗费用35559.59元。

曹某提出如下诉讼请求：(1)判令坐落于某小区××室的房屋由原告继承一半份额，按照市场价分割由被告补偿原告41万元；(2)判令银行存款403706.08元和养老金186855.3元由原告继承一半份额，由被告支付原告295280.69元。

【案件焦点】

曹某与吴某在曹某1死亡前对曹某1所有的房产进行分割所达成的协议是否有效。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院经审理认为：《家庭财产分配协议》系曹某与吴某的真實意思表示，双方所争议的是协议约定对曹某1所有的房产进行分割的内容是否有效。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十四条规定，继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以书面形式作出放弃继承的表示；没有表示的，视为接受继承。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释（一）》第三十五条规定，继承人放弃继承的意思表示，应当在继承开始后、遗产分割前作出。遗产分割后表示放弃的不再是继承权，而是所有权。上述规定均指继承开始后，享有继承权的人须在遗产处理前作出放弃继承的意思表示，否则视为继承。继承开始前，继承人是否可以通过协议明示放弃可能存在的遗产利益，法律没有作限制性规定。虽然签订协议时继承尚未开始，继承人无权对“遗产”作出处分，但法定继承人对遗产继承存在期待利益，该种期待利益属于财产性权利，可通过协议的方式自主处分。如继承发生时，遗产与协议签订时相比并未发生变化，则此意思表示发生法律效力。显然，《家庭财产分配协议》涉及的坐落于某小区××室的房屋在曹某1死亡后已成为遗产，曹某1生前未立遗嘱，也未签订遗赠扶养协议，

应按照法定继承办理。此时，同为法定继承人的曹某与吴某签订的《家庭财产分配协议》中有关房屋处分的内容发生效力，即曹某放弃对房屋的继承，房屋由吴某继承。因此，曹某不能请求继承、分割案涉房屋。《家庭财产分配协议》对曹某1的其他遗产未作约定，曹某可以请求继承分割。吴某无证据证明曹某不尽扶养义务，其主张曹某不分或少分遗产无事实依据，应不予采纳，双方继承遗产的份额应当均等。曹某1死亡时遗留存款、养老金总共590561.38元，其中丧葬费用支出32555元，应当扣除，曹某1生前因住院治疗产生医疗费用35559.59元，也应当扣除，实际每人可分得261223元(取整数)。吴某保管以上存款和养老金，应向曹某分配。江苏省宜兴市人民法院判决如下：

一、吴某于本判决发生法律效力之日起十日内向曹某分配曹某1的存款、养老金共计261223元；

二、驳回曹某的其他诉讼请求。

一审宣判后，曹某提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。

本案中，被继承人曹某1死亡时留有遗嘱、遗赠、遗赠扶养协议，应当按照法定